

جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة -
كلية الحقوق

ملخص محاضرات
في تحرير العقود

بوشاشي يوسف

السنة الجامعية : 2021/2022

الفصل الاول

الشكلية في العقود

المجمع عليه في القوانين الحديثة أن للعقد ثلاثة أركان غير أن المشرع قد يتدخل و يضيف ركنا اخر، و ذلك عندما يشترط ضرورة صدور التعبير عن الإرادة المعتد بها قانونا في شكل مكتوب .

وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 323 مكرر من القانون المدني الكتابة بقوله : " ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو ارقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها " .

يتضح لنا من هذا التعريف أن الكتابة بصفة عامة هي عملية توظيف للحروف والارقام و الرموز والعلامات في بناء كلمات وعمليات حسابية بغرض التعبير عن الإرادة كتابة. غير أن اطلاع الغير أو تعرفه على مدلول هذه الكتابة المتكونة من مجموعة من الحروف أو الارقام أو الرموز أو العلامات يستلزم توفر أمرين وهما :اولا وضع أو حمل هذه الكتابة على دعامة سواء كانت ورقة أو وسيلة إلكترونية .وثانيا ارسال هذه الدعامة الى الغير عن طريق البريد أو بواسطة وسيلة إلكترونية .

وبالرجوع الى القانون المدني الجزائري يتبين لنا أن المشرع قد أتى على ذكر نوعين من الكتابة (1) هما : النوع الأول هو الكتابة العادية التي تتم كتابتها على الورق وهي قد تكون كتابة رسمية ،وقد تكون كتابة عرفية و النوع الثاني هو الكتابة الالكترونية و تتم كتابتها على وسيلة إلكترونية .وبدن شك أن هذه الأنواع من الكتابة تختلف عن بعضها البعض من عدة أوجه ،والتي سنأتي على تبيانها عند تعرضنا لكل نوع من هذه الكتابة .

وعليه سابدأ الكلام عن الكتابة الرسمية ،ثم اتبعها بالكلام عن الكتابة العرفية وصولا إلى الكلام عن الكتابة الالكترونية.

1 - انظر المواد 323 مكرر 1، و 324 ، و 326 مكرر 2، و 327 من القانون المدني الجزائري .

أولاً: الشكلية القانونية (الكتابة الرسمية)

الكتابة الرسمية أو ما يطلق عليه "الشكلية القانونية" هي تلك الكتابة التي فرضها المشرع أو اشترطها المتعاقدون . وأسندت مهمة القيام بها إلى أشخاص معينين بصفاتهم، وهم حسب ما ورد في القانون المدني الجزائري، الموظف العام والضابط العمومي ، والشخص المكلف بخدمة عامة ،ومن ثم فإن وصف السند (العقد) بالرسمي هو نتيجة لتحريره من قبل شخص له صفة الرسمية، و من هذه الصفة يستمد المحرر قوته و حجيته.

تعريف الشكلية القانونية: هناك من وصف العقد الشكلي بأنه : " نوع من التصرف القانوني يجري إفراغه في شكلية ذات طابع إجرائي و توثيقي بحسب ما ينص عليه القانون أو يقضي به العرف أو الاتفاق ". وهناك من قال بأن التصرف الشكلي هو الذي فرض فيه الشكل تحت طائلة عدم الفعالية بدرجة ما، فإن كانت هناك حرية الاختيار فلا نكون أمام تصرف شكلي. فالشكلية إذن هي إجراء أو مجموعة إجراءات يفرضها المشرع وهي بمعناها الضيق تفرض لانعقاد العقد ، أما بمعناها الواسع فهي تشمل بالإضافة إلى الشكل المطلوب لانعقاد العقد جميع الاشكال اللازمة لإثبات العقد و نفاذه.

دور الشكلية القانونية في التصرفات:

الكتابة الرسمية (الشكلية القانونية) قد تكون مطلوبة لانعقاد التصرف القانوني أو لإثباته أو لنفاذه.

- 1- الكتابة الرسمية (الشكلية القانونية مطلوبة للانعقاد) : قد يحدث أن يشترط القانون أن يصدر التعبير عن الإرادة في شكل مكتوب كتابة رسمية وفقاً للشروط و الاشكال المحددة سلفاً، وحينئذ تصبح الشكلية ركناً في التصرف القانوني و يصبح العقد في هذه الحالة عقداً شكلياً بحكم القانون، وأن عدم مراعاتها يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلاناً مطلقاً .
- 2- الكتابة الرسمية (الشكلية القانونية) مطلوبة للإثبات أو للنفاذ: وفي هذه الحالة :
 - أ- إذا اشترط القانون الكتابة لإثبات التصرف فإن تخلفها لا يؤثر على قيام التصرف القانوني و إنما فقط يترتب عليه صعوبة في إثبات التصرف الذي يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .
 - ب - أما إذا كانت الكتابة الرسمية (الشكلية القانونية) مطلوبة لنفاذ التصرف مثل الأشهار، و النشر، فإن تخلفها يترتب عليه عدم جواز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة المتعاقدين الآخرين و الغير.

صور الشكلية القانونية: المحررات الرسمية هي كل المحررات الصادرة عن موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة بغض النظر عن المهام التي يمارسها، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل المحررات التوثيقية، و المحررات القضائية، و المحررات الإدارية، و المحررات الخاصة .

- 1- المحررات التوثيقية: هي كل السندات التي يتولى الموثق تحريرها، سواء كانت تلك التصرفات هي تلك التي امر المشرع بتحريرها في سند رسميا أو تلك التصرفات التي يرغب المتعاقدون إضفاء الصبغة الرسمية عليها .
- 2- المحررات القضائية: هي كل المحررات المحررة من قبل الجهات القضائية بمختلف درجاتها في صورة أوامر أو أحكام أو قرارات قضائية .
- 3- المحررات الإدارية: هي كل الوثائق التي تتولى الإدارة سواء كانت محلية أو مركزية تحريرها بمناسبة قيامها بوظيفتها .
- 4- المحررات الخاصة: وقد تكون الشكلية القانونية عبارة عن محررات خاصة تحرر من طرف أشخاص لا يمثلون الإدارة العمومية، و لكنهم يحررون وثائق رسمية كما هو الحال بالنسبة للمحاضر التي يحررها المحضر القضائيالخ.

ثانيا: الشكلية الاتفاقية

تحديد معنى الشكلية الاتفاقية: لقد أجاز المشرع للمتعاقدين في العقود الرضائية الاتفاق على وجوب كتابة تصرفاتهم . وهذا الاتفاق أما أن يكون قد تم بغرض جعل الشكلية ركنا في التصرف وإما أن يكون قد تم بغرض جعل الشكلية مجرد وسيلة لإثبات التصرف . ومن ثم لا بد من النص صراحة على الغرض من اشتراطها. فان قام الشك حول دورها فهي للانعقاد ام للإثبات فما هو الحكم ؟.

لم يورد لمشرع الجزائي و هو يعالج هذه المسألة. فذهب الفقه إلى القول أن للقاضي السلطة التقديرية في ترجيح احد الاحتمالين فإذا لم يتمكن القاضي من تحديد قصد المتعاقدين اعتبرت الشكلية المشتركة للإثبات وليس للانعقاد .

الزامية الشكلية الاتفاقية: إذا اتفق الطرفان على ضرورة إفراغ اتفاقهما في كتابة رسمية فإن الشكلية الاتفاقية تكون ملزمة للمتعاقدين على اعتبار أنها شرط من شروط العقد استناد إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ويلاحظ أن البطلان هو جزاء تخلف الشكلية المطلوبة قانوناً لانعقاد العقد وأنه لا تلحقه الإجازة غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الشكلية الاتفاقية التي يجوز للأفراد التنازل عنها صراحة أو ضمناً وذلك لأن الشكلية المتفق عليها تبقى مجرد شرط في العقد.

ثالثاً: أهمية الشكلية

لقد جعل المشرع للشكلية وظيفة حمائية، سواء أكان ذلك بقصد حماية المصالح العامة للمجتمع أو كان بقصد حماية المصالح الخاصة للأفراد .
الشكلية وسيلة لحماية المصلحة العامة : يهدف المشرع من اشتراطه الشكلية في بعض التصرفات القانونية إلى جعلها وسيلة لحماية المصلحة العامة للمجتمع . سواء كانت هذه الشكلية مباشرة أو كانت شكلية غير مباشرة .

1 - الشكلية وسيلة لتمويل الخزينة العمومية: الشكلية وسيلة لتحقيق إيرادات مالية لفائدة الخزينة عن طريق تحصيل الرسوم و الضرائب المفروضة على المعاملات التي تتم بواسطة الكتابة الرسمية مثل رسوم التسجيل و الأشهار التي يدفعها أطراف التصرف القانوني الذي تم توثيقه .

2 - الشكلية وسيلة للرقابة :تساهم الشكلية في تمكين الدولة من احكام الرقابة على النشاط الاقتصادي، وحركة رؤوس الأموال داخل المجتمع ،و هذا يدخل ضمن مهام الرقابة و التوجيه التي أصبحت تضطلع بها الدولة الحديثة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية العامة والخاصة .

3- الشكلية وسيلة لاستقرار المعاملات و تحقيق العدالة : الشكلية الحديثة هي وسيلة لتحقيق الأمن القانوني، والاستقرار المدني، وذلك لأن الدائن الذي بيده سند مكتوب يكون على بينة من مضمون حقه، وحدود التزاماته بدقة فيطمئن، ولا يخشى المنازعة حول وجود حقه و مضمونه. بالإضافة إلى هذا فإن التصرفات الشكلية التي تجرى امام الموثق الذي يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق المساواة والعدالة في العلاقة تعاقدية.

الشكلية وسيلة لحماية المصلحة الخاصة :

- 1- الشكلية وسيلة لحماية المتعاقدين من التسرع: للشكلية وظيفة حمائية فهي تحمي رضا المتعاقدين مما قد يشوبه من عيوب، وكذلك فإنها تحد من تسرعهم و اندفاعهم في ابرام التصرفات القانونية دون تروي أو تفكير وما سترتب على ذلك من نتائج، فاشتراط الكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية من شأنه أن ينبه المتعاقدين إلى خطورة اثار التصرف المقبلين عليه.
- 2- الشكلية توفر وسيلة إثبات مسبقة: لعل الوظيفة الأكثر وضوحا للشكلية سواء كانت كتابة رسمية أو عرفية، انها توفر وسيلة إثبات مسبقة، و دليل على وجود التصرف وتحديد مضمونه بدقة ، وخاصة إذا كان السند قد تم تحريره من طرف موثق ، فهذا يسهل عمل القضاء بحيث يرفع كل لبس ، يدحض كل إنكار لوجود التصرف و مضمونه ويمنع حدوث أي اختلاف في تفسيره .
- 3- الشكلية وسيلة لضمان حقوق فاقد التمييز: إذا فقد أحد المتعاقدين قدراته العقلية نتيجة لمرض عقلي ، وأصبح غير قادر على تذكر ما أبرمه من تصرفات مع الآخرين ، فستكون السندات المكتوبة هي المرجع لكل التصرفات التي قد أجراها قبل مرضه.
- 4- الشكلية وسيلة لحفظ حقوق المتوفي : إذا مات أحد أطراف العقد أو كلاهما فهذا قد يجعل الورثة غير قادرين على معرفة و تحديد ما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات، وفي هذه الحالة تكون السندات المكتوبة هي المرجع لإثبات الحقوق الموروثة وضبطها وحفظها.

الفصل الثاني

شروط تحرير السند (العقد) الرسمي

تنص المادة 324 من القانون المدني الجزائري على أن : "العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لاشكال القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصه " في البداية تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عند تعديله لهذه المادة قد استبدل مصطلح " الورقة الرسمية " بمصطلح " عقد رسمي " وهو اقل دقة من المصطلح الاول ، وبغض النظر عن معنى المصطلحات ودقة استعمالها فإنه يتبين لنا من نص هذه المادة أنه لابد لصحة تحرير الورقة (العقد) الرسمية من توافر ثلاثة شروط ، وهي :

أن يتولى تحرير السند (العقد) الرسمي موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة .

أن يكون الموظف أو ضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة مختص بكتابتها .
أن يتم تحرير السند (العقد) الرسمي طبقا لاشكال التي قررها القانون .

اولا : شرط محرر الورقة (العقد) الرسمية

لقد أسند المشرع الجزائري مهمة تحرير السند (العقد) الرسمي إلى اشخاص معينين بصفاتهم وهم : الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاص كل واحد منهم و من ثم فإن صدور السند من شخص غير مكلف رسميا بتحريره فإنه كما قال المشرع وان كان يعد من الأوراق "العقود" العرفية إلا أنه لا يعد ورقة رسمية .

الموظف العام : هو كما عرفه القانون الأساسي للوظيفة العامة، الذي يشغل منصبا دائما في مرفق عام ، وتكون وضعيته نحو الإدارة وضعية تنظيمية وليست عقدية . ويشمل مفهوم الموظف كل الأعوان المرسمين في وظيفة عمومية بغرض النظر عن الاسلاك التي ينتمون إليها، مثل القضاة الذين يتولون تحرير الاحكام و القرارات القضائية، ومدير أملاك الدولة

الذي يتولى تحرير السندات الرسمية للتصرفات الواردة على العقار باعتباره موظف عام " موثق الدولة " وسائر الموظفين الإداريين الذين يباشرون أعمالهم في مختلف الإدارات العمومية، فإن كل المحررات التي يصدرونها في حدود اختصاصهم وسلطتهم تعد محررات رسمية.

الشخص المكلف بخدمة عامة : هو الذي يساهم في تسيير بعض المرافق العامة مثل المحرضين القضائيين ، و الموثقين ... الخ حيث يتولى السلطة العامة تعيينهم غير أنهم يتقاضون اتعابهم من المستفيدين من خدماتهم .

الموثق : يعتبر ضابطا عموميا بمقتضى المادة 3 من القانون المنظم لمهنة التوثيق و لكن الموثق وان كان ضابطا عموميا، فهو ليس موظفا عاما لأنه يمارس مهنة حرة لحسابه الخاص، ويتقاضى اتعابه من ذوي الشأن وفق تعريفه محددة سالفًا.

واستناد إلى أحكام القانون المنظم لمهنة التوثيق فإن المشرع كلف الموثق بالقيام بخدمة عامة هي تحرير سندات عقود القانون الخاص ايا كان أطرافها ، سواء كانت هذه العقود تلك التي فرض فيها القانون الكتابة الرسمية أو تلك التي يرغب أطرافها اعطائها الطابع الرسمي .

وتجدر الإشارة هنا أن الموثق لا يحرر العقود من تلقاء نفسه، وإنما يقوم بهذه المهمة اما بناء على طلب الأطراف المعينة ، أو بناء على حكم أو قرار قضائي . و بالمقابل فإنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان هذا العقد المراد توثيقه مخالف لنظام العام و الاداب العامة .

ثانيا : شرط اختصاص الموثق

لا يكفي لصحة السند الرسمي أن يصدر عن موظف عام أو موثق (ضابط عمومي) وفقا للاشكال المقررة قانونا ، وإنما يلزم زيادة على ذلك كله أن يكون من يصدر عنه السند (العقد) الرسمي صاحب ولاية واختصاص لتحرير السندات بالإضافة إلى ضرورة تمتعه بالاهلية اللازمة .

ضرورة اختصاص الموثق : ويقصد بذلك بأنه حتى يكون المحرر صحيحا و رسميا يجب أن يتقيد الموثق بحدود سلطته و اختصاصه وفي حالة مخالفته لقواعد الاختصاص فإن السند المحرر خارج الاختصاص غير صحيح ولا يعتبر رسميا.

- 1- الاختصاص الموضوعي: الموثق بحكم القانون مختص بتحرير جميع عقود القانون الخاص سواء تلك التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية أو تلك التي يرغب أطرافها إعطاؤها الصبغة الرسمية.
 - 2- الاختصاص الإقليمي : يمتد الاختصاص الإقليمي الذي يباشر فيه الموثق مهمته في تحرير العقود إلى كامل التراب الوطني.
 - 3- الاختصاص الشخصي: لا تنتفي ولاية الموثق في تحرير العقود الا في الحالات المحددة قانونا ،منها العزل ،او الاستقالة ،او العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الانتخابية ،او شغل وظيفة عمومية،او ذات تبعية ،او كل مهنة حرة أو خاصة ،وكذلك حالات المنع المنصوص عليها قانونا .و تقع باطلا كل المحررات التي يحررها الموثق الممنوع من ممارسة مهامه بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة .ولكن يمكن اعتبارها محررات عرفية بشرط أن تكون موقعة من جميع الأطراف . وحتى يقع السند الذي حرره الموثق باطلا اي غير صحيح يجب أن يكون هذا الأخير عالما بقرار عزله أو توقيفه ،اما إذا كان غير عالم بذلك، وكان ذوي الشأن حسني النية فالورقة المحررة تكون صحيحة و رسمية مراعاة للوضع الظاهر المصحوب بحسن نية.
- عدم اختصاص الموثق بتحرير كافة العقود : الموثق يتولى فقط ترسيم عقود القانون الخاص بمختلف انواعها سواء كانت بين أشخاص عاديين أو بينهم وبين أشخاص اعتباريين ،سواء كانت هذه الأشخاص الاعتبارية من أشخاص القانون الخاص او من أشخاص القانون العام . فالموثق غير مؤهل لتحرير كل الأوراق الرسمية . فاحيانا يسند القانون للإدارة مهام تحرير بعض العقود ذات طابع رسمي ،وهذه العقود قد تتضمن إنشاء أو نقل حقوق عقارية ،ومثل ذلك عقد بيع قطعة أرض من طرف البلدية و هذه العقود الإدارية و إن كانت ذات طبيعة رسمية إلا أنها ليست ذات طبيعة توثيقية .و بالنتيجة فإن كل عقد توثيقي هو عقد رسمي بالضرورة ،ولكن ليس كل عقد رسمي هو بالضرورة عقد توثيقي .
- كما يخول القانون للهيئات القنصلية مهمة تحرير وثائق وسندات توثيقية مثل الوكالات ،وابرام عقود الزواج... الخ .وفي هذا الشأن يعتبر القنصل بمثابة موثق للدولة في الخارج ،وهذه العقود تنفذ في التراب الوطني بنفس الطرق التي تنفذ بها العقود التوثيقية دون حاجة إلى تدخل القضاء بشأنها .

ثالثا: شرط مراعاة الاشكال القانونية في تحرير السندات الرسمية

عند تحرير أية وثيقة رسمية يجب مراعاة الاشكال و الضوابط المنصوص عليها قانونا. وبعض هذه الأشكال و الضوابط يحددها القانون و التنظيم ،و بعضها يخضع للعرف الجاري به العمل في الجهة التي تولت تحرير الورقة الرسمية فالقانون مثلا يلزم القاضي عند تحريره للحكم أو القرار القضائي بوجوب ذكر بعض البيانات الخاصة تحت طائلة البطلان.و الموثق كذلك ملزم بمراعاة بعض الضوابط و الاشكال التي حددها القانون عند تحرير السندات التوثيقية .

الضوابط الشكلية لتحرير السند التوثيقي: لقد فرض المشرع على الموثق عند تحريره للسند التوثيقي مراعاة بعض الضوابط الشكلية حتى ينشأ السند صحيحا و لا يكون محل طعن بالبطلان احيانا . وهذه الضوابط يمكن ايجازها فيما يلي :

- 1- لغة تحرير السند (العقد) التوثيقي : لقد فرض المشرع في القانون المنظم لمهنة التوثيق ،على الموثق تحت طائلة الابطال ضرورة تحرير السندات (العقود) التوثيقية باللغة العربية .
 - 2- عدم جواز التحوير والكتابة بين الأسطر :لقد فرض القانون المنظم لمهنة التوثيق على الموثق ضرورة تحرير السند التوثيقي في نص واحد واضح تسهل قراءته بدون اختصار أو بياض أو نقض.
- ويجب كذلك الا تتضمن السندات التوثيقية اي تحوير ، أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات ،وان حصل تحوير،او كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات فإن الكلمات المحورة أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة تعتبر باطلة و لا يعتد بها .
- 3- كيفية معالجة الأخطاء في السند (العقد) التوثيقي :لقد حدد القانون المنظم لمهنة التوثيق طرق معالجة الأخطاء الواردة في السند التوثيقي ،وهي اما عن طريق الشطب أو عن طريق الاحالات و التخريجات.

- ا- الشطب: لقد أباح القانون المنظم لمهنة التوثيق للموثق شطب الكلمات الزائدة أو الملغاة .ويجب أن تترك الكلمات المشطوبة ظاهرة، و مقروءة ،ويجب وضع بيان بعددها في الهامش أو في اسفل اخر صفحة في السند،ثم تتم المصادقة عليها من قبل الأطراف و الشهود و الموثق .

ب- الاحالات و التخريجات: لقد سمح القانون للموثق في حالة عدم كتابته لكلمات سهوا أو في حالة اكتشافه أن هناك كلمات كتبت بشكل خاطيء أن يقوم بإضافة الكلمات الناقصة أو تصحيح الكلمات الخاطئة في هامش أو في اسفل الورقة ،او في اسفل اخر ورقة في المحرر مع توقيع الأطراف و الشهود و الموثق .

4- الكتابة بالحروف: لقد أوجب القانون المنظم لمهنة التوثيق على الموثق ضرورة كتابة المبالغ المالية ،والسنة، والشهر ،و يوم التوقيع على السند بالحروف. غير أن العادة التي جرت في أوساط مهنة التوثيق على كتابة المبالغ المالية، والسنة ،والشهر ، و يوم التوقيع على السند،و كذلك تاريخ ميلاد أطراف التصرف القانوني بالحروف و الارقام.

5- وسيلة كتابة السند: لقد ترك المشرع الحرية للموثق في اختيار وسيلة كتابة السند. ومن ثم فقد تكون الكتابة بخط اليد ،وقد تكون بالآلة الرقانة وقد تكون بواسطة الحاسوب .وفي جميع الحالات يفضل كتابة المحرر بالحبر الاسود .

6- الكتابة على وجه وظهر الورقة: أمام عدم وجود نص تشريعي في هذا الشأن يبقى من الجائز الكتابة على وجه و ظهر الورقة دون أن يترتب على ذلك أي أثر سلبي . غير أن الممارسة العملية للموثقين قد استقرت على أن تتم الكتابة على وجه الورقة دون ظهرها في حالة ما إذا كان السند يتكون من أكثر من صفحتين. اما إذا كان السند يتكون من صفحتين فقط فتتم الكتابة على وجه وظهر الورقة.

7- ترقيم صفحات السند: رغم عدم وجود نص تشريعي يقضي بضرورة ترقيم الصفحات المكونة للسند التوثيقي، ولا على كيفية ترقيم هذه الصفحات .فإن العادة جرت في أوساط مهنة التوثيق على ضرورة ترقيم الصفحات التي يتكون منها السند التوثيقي سواء كان هذا الترقيم بالحروف أو بالارقام .

8- التوقيع على السندات التوثيقية: لقد نص القانون المدني، والقانون المنظم لمهنة التوثيق على وجوب توقيع السندات التوثيقية من قبل الأطراف و الشهود، والمترجم عند الاقتضاء، ويكون الموثق اخر من يوقع . وان كان من الجائز التوقيع على هامش كل صفحة ،فانه من الأفضل أن يكون التوقيع في اسفل كل صفحة من صفحات السند التوثيقي. وقد يتم التوقيع بالاحرف الاولى للاسم واللقب ،ولكنه لا مانع أن يتم التوقيع بالامضاء الكامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وان كان بين الأطراف و الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، فيجب على الموثق أن يبين في اخر السند تصريحاتهم في هذا الشأن و يضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر .

9- وضع خاتم الدولة على السند: حتى يكتسب السند الذي حرره الموثق الصفة الرسمية يجب أن يدمغ بخاتم الدولة الخاص بالموثق الذي حرر الوثيقة والا كان سنداً عرفياً إن تضمن توقيع الأطراف.

البيانات المدرجة في السندات التوثيقية : من أجل صحة السندات التوثيقية عادة ما يدرج في هذه السندات مجموعة من البيانات منها ما نص عليه القانون أو التنظيم صراحة والزم الموثق بمراجعتها عند تحريره للسند التوثيقي، ومنها ما فرض ذكرها عادات وأعراف مهنة التوثيق، مع الإشارة هنا إلى أن البيانات الواردة في المحررات التوثيقية ليست على مستوى واحد من الأهمية، والالزامية، والحجية. وسنحاول فيما يلي التعرض لهذه البيانات بإيجاز:

1- ذكر اسم ولقب الموثق و مقر مكتبه : يجب على الموثق أن يذكر العبارة التي تفيد بأن السند قد تم تحريره من قبل الموثق أو بمعرفته ، فتستعمل عبارة "أمام أو لدى الاستاذ" و تتبع بلقب و إسم الموثق الذي حرر السند ، و المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكتبه، و عنوانه حتى يسهل الاتصال به عند الحاجة .

2- الحضور الفعلي للأطراف أو من ينوب عنهم : تكتب عبارة "حضر " في وسط الصفحة مباشرة بعد ذكر لقب واسم الموثق و مقر مكتبة وهذه العبارة تعنى أن كل من يبرم عقدا توثيقيا يجب أن يكون حاضرا فعلا سواء بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه امام الموثق شخصيا .وسواء كان الحضور بمكتب الموثق وهذا هو الأصل ،ولكن يجوز أن يكون بمكان اخر غير مكتب الموثق عند الضرورة، ويترتب على عدم الحضور الفعلي و الحقيقي للمتعاقد أو من ينوب عنه قانونا اثار خطيرة منها اعتبار ذلك تزوير تنعقد عنه مسؤولية الموثق .

3- ذكر هوية الأطراف: لقد ألزم المشرع الجزائري الموثق عند تحريره السند التوثيقي تحديد هوية الأطراف المتعاقدة ،وذلك ببيان: لقب واسم المتعاقدين ونسبهم، وتاريخ ومكان ولادتهم ،و رقم شهادة ميلادهم ،و مهنتهم و موطنهم و رقم بطاقة تعريفهم وتاريخ و مكان صدورها ،و جنسيتهم .هذا في حالة ما إذا كانت الأشخاص المتعاقدة أشخاص طبيعية ،اما إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة أو كلاهما أشخاص اعتبارية ،فانه يقع على الموثق رغم عدم وجود نص تشريعي أن يثبت في السند التوثيقي الذي يحرره كل البيانات اللازمة لتحديد هوية الشخص الاعتباري مثل الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري و تسميته الخ .

4- المحل: يظهر المحل في السندات التوثيقية اما تحت عنوان "التعيين" ان كان التصرف واردا على حق عيني ،سواء كان حق عينيا اصليا أو حق عينيا تبعا . أما في التصرفات الواردة على عمل فيظهر تحت عنوان "الموضوع" وقد يكون مضمون السند التوثيقي مجرد تصريح قام به الشخص امام الموثق .

ففي التعيين إذا كان الحق العيني عبارة عن عقار، فإنه يجب أن تذكر كافة مواصفات العقار ، ومميزاته ، و مشتملاته ، وطبيعته التي تميزه عن غيره من العقارات ، والموثق يكون مقيد في تعيينه للعقار بما ورد في سند الملكية أو الجدول الوصفي للتقسيم .

أما إذا كان محل التصرف هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل فيستحسن وضعه تحت عنوان "الموضوع" ويقع على الموثق أن يكون دقيقا في تحديد مضمون التصرف المراد إجراؤه وقد يتعلق الأمر بتصريحات مجردة التي تعد من باب اثبات الاشهاد على النفس أو الغير .

5- اصل الملكية: المقصود به هو تبيان مراجع سند الملكية الذي يخول للمالك التصرف في حقه . ويترتب على عدم ذكر مراجع اصل الملكية بدقة ووضوح رفض إتمام الإجراءات اللاحقة على تحرير العقد و توقيعه و هي التسجيل و الاشهار .

6- الثمن أو المقابل: يترتب على عدم ذكر الثمن أو المقابل بطلان العقد، و في السندات التوثيقية لا يكفي ذكر الثمن ، بل يجب أن يتم تحديد كيفية تسديده ويتم تسديد الثمن في بيع العقارات ، والمحلات التجارية بالكيفية التالية :

- أ - يجب تحت طائلة البطلان أن يتم دفع الثمن أمام الموثق محرر السند التوثيقي .
- ب - يجب على الموثق أن يثبت تحت بند الثمن في السند الذي يحرره أن المشتري دفع للبائع نصف (1/2) الثمن المصرح به ، وان النصف الآخر من هذا الثمن قد تم إيداعه بحساب الزبائن المفتوح باسم الموثق بالخرزينة الولائية خصيصا لهذا الغرض، وان مصالح التسجيل ترفض إجراء التسجيل لكافة عقود نقل الملكية التي لا تتضمن بيانا بالدفع بين يدي الموثق .
- ج- يجب أن يكتب الثمن و كل المبالغ المالية المذكورة في السندات التوثيقية بالحروف و الارقام .

د- أما في العقود التي يكون محلها القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل فإن المشرع لا يتدخل لا في تقدير المقابل، ولا في كيفية تسديده ، ولا يفرض إيداعه بحساب الموثق .

و- يمنع على الموثق منعاً باتاً استعمال أموال الزبائن المودعة لديه و لو بصورة مؤقتة .

7- أجل الوفاء (الملكية و الاستغلال): تختلف آجال تنفيذ الالتزام من عقد لآخر حتى لو كانا من نفس الطبيعة ، فللمتعاقدين أن يتفقوا على أجل الوفاء ، و يجب تحديد هذا الأجل في صلب السند، و الغرض من تحديد أجل الوفاء بالالتزام هو تمكين الدائن من الحصول على النسخة التنفيذية في حالة ما إذا واجه مشاكل في تنفيذه مع مدينه ، وذلك لأن الموثق لا يمكنه أن يسلم الصيغة التنفيذية للدائن إلا إذا كان أجل التنفيذ المنفق عليه بين المتعاقدين واضح ولا يحتمل أي تأويل .

8- الشروط و التكاليف: بدون شك أنه لا يوجد اي عقد بدون شروط ، وهذه الشروط اما أن تكون شروط عامة، وإما أن تكون شروط خاصة .و الشروط العامة هي التي تتكرر في كافة العقود ذات الطبيعة والتسمية الواحدة فهذه الشروط تعد من باب التذكير بأحكام القوانين سارية المفعول ،والتي تنطبق على الحالات التي يتعرض لها العقد .أما الشروط الخاصة التي تدرج في السند التوثيقي، هي تلك التي يملئها المتعاقدان على الموثق الذي يقع عليه البحث عما إذا كانت هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام و الاداب العامة.

9- تلاوة القوانين الجبائية : لقد أوجب قانون التسجيل على الموثق تلاوة القوانين الجبائية على المتعاقدين وذلك طائلة عقوبات مالية يدفعها الموثق من أمواله الخاصة إذا لم ينص صراحة على أنه قرأ على المتعاقدين أحكام مواد معينة من قانون التسجيل، ثم يتبعها بعبارة أنه لا يعلم ما إذا كان الثمن المصرح به في السند التوثيقي قد تم تعديله بسند مضاد . ثم عليه أن في السند الذي حرره بأن الأطراف يؤكدون صحة الثمن المصرح به طبقا للمادة 133 من قانون التسجيل .

10- الموطن : لقد ألزم القانون الموثق بضرورة ذكر موطن المتعاقدين و الشهود و المترجم عند الاقتضاء في السند التوثيقي .

11- التأمين : عملا بأحكام القانون المتعلق بالزامية التأمين عن الكوارث الطبيعية،فانه يقع على الموثق أن يطلب من المتصرف إحضار بوليصة التأمين على العقار محل التصرف ، ويجب على الموثق أن يتأكد من صلاحيتها ،ويكتب تاريخ بداية سريانها وتاريخ نهايتها ،وكل المراجع المتعلقة بها مع الملاحظة أن هذا التأمين لا يطلب الا بالنسبة للعقارات المبنية.

12- تلاوة السند التوثيقي و تاريخ توقيعه : عادة ما يختم السند التوثيقي بعبارة "إثباتا لما ذكر" ثم يتبع بمكان تحرير و توقيع السند ،وهو عادة مكتب الموثق ،ثم يتبع بتاريخ التوقيع،ثم يتبع بعبارة "و بعد التلاوة وقع المتعاقدون و الشهود والمترجم عند الاقتضاء مع الموثق ".

13- الشهود : في الأصل أن المشرع الجزائري لم يشترط حضور الشهود و توقيعهم على السند التوثيقي،وترك السلطة التقديرية للموثق في طلب حضورهم أو الاستغناء عن حضورهم و توقيعهم .ولكن استثناء فقد يشترط المشرع ضرورة حضور الشهود مجلس العقد و توقيعهم ،مثل العقود الاحتفائية التي تتم بحضور الشهود و توقيعهم تحت طائلة البطلان،وكذلك اشترط المشرع ضرورة حضور الشهود في ابرام عقود الزواج . وفي جميع الاحوال تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث انواع من الشهود و هم : شهود الإثبات أو التعريف ،وشهود العدل أو العقد، وشهود التشريف.

الفصل الثالث

الإجراءات و الشكليات اللاحقة لتحرير العقود التوثيقية

المقصود بهذه الشكليات ،هي تلك التي فرض القانون مراعاتها وهي و ان كانت لا تؤثر على قيام التصرف القانوني و صحته ، فانها تحد من فعاليته و نفاذه وتتمثل هذه الإجراءات في عملية التسجيل بمفتشية التسجيل لكل العقود التي تلقاها الموثق ،وعملية الاشهار في المحافظة العقارية .

اولا :التسجيل

مفهوم التسجيل:

- 1- المقصود بالتسجيل: التسجيل هو إجراء جبائي فرضه القانون على أطراف السندات (العقود) التوثيقية أيا كان محلها .والتي يتم تسجيلها بمفتشية التسجيل و الطابع المختصة إقليميا بسعي من الموثق المكلف قانونا بتحصيل رسوم التسجيل و الطابع المحددة سلفا بموجب قوانين المالية لفائدة الخزينة العمومية، ليتولى الموثق دفعها نيابة عن زبائنه إلى صندوق قابض الضرائب المختص إقليميا يوم اتمام عملية التسجيل.ويجب على الموثق أن يثبت بأنه أنجز عملية التسجيل لكل العقود التي تلقاها حتى لو كانت مسجلة مجانا.
- 2- أهمية التسجيل: التسجيل وسيلة تمكن إدارة الضرائب من مراقبة حركة رؤوس الأموال ومتابعة تداول الثروة العقارية داخل المجتمع و من ثم فإن ظهر لإدارة الضرائب أن الثمن المصرح به في عمليات البيوع لا يتناسب مع القيمة التجارية للعقارات المباعة فإنها تستطيع أن تعيد تقدير قيمة هذه العقارات ،وان يثبت لها أنه تم اخفاء جزء من ثمن البيع ، فيكون لها حينئذ فرض جزاءات مالية على المتعاقدين بالتضامن ، كما تستطيع استعمال حق الشفعة لصالح الخزينة العمومية.
- 3- العقود الخاضعة لتسجيل: لقد اشترط المشرع أن تكون كل التصرفات القانونية المراد تسجيلها محررة في سندات (عقود) رسمية أو توثيقية .
ومن ثم فإن الموثق مكلف قانونا بتسجيل كافة السندات (العقود)التي يحررها سواء كانت خاضعة لرسم التسجيل أو معفاة منه .

طريقة التسجيل: يتم إنجاز عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية :

1- تحرير ملخصات: يجب على الموثق أن يقوم بتحرير ملخصات تحليلية للسندات (العقود) المراد تسجيلها على استمارات تقدمها مفتشية التسجيل و الطابع مجانا ،وهي استمارات متعددة و مختلفة باختلاف طبيعة العقد المراد تسجيله، حيث خصص لكل نوع من العقود استمارة خاصة. كل ما هنالك يجب توخي الدقة في ملئ هذه الاستمارات ،وذلك لأن الخطأ في ملئها سينجر عنه رفض التسجيل من قبل مفتشية التسجيل ، وهذا ما سيضطر الموثق إلى إعادة كتابتها من جديد من اجل اعادة إيداع العقد ،وقد يتسبب ذلك في تأخير الإيداع و ما ينجر عن ذلك من وجوب دفع غرامات التأخير .

2- اعداد الكشف : وحتى يتم إيداع السندات (العقود) التوثيقية بمفتشية التسجيل و الطابع يقع على الموثق أن يكتب العقود المراد تسجيلها و المرفقة بالملخصات السالفات الذكر فوق كشف خاصة تذكر فيها مراجع العقود المراد تسجيلها كرقم الفهرس ،و التاريخ ،و أطراف العقد ،و موطنهم ،و طبيعة العقد ، و المبلغ المالي المصرح به إن اقتضى الأمر ذلك ،و الرسم الواجب دفعه عن كل عقد ثم يختم الكشف بذكر المبلغ الإجمالي الواجب الدفع من قبل الموثق نيابة عن المتعاقدين، ثم يذكر تاريخ ايداع الكشف متبوعا بخاتم الدولة الخاص بالموثق و توقيع، و يتم إيداعه بمفتشية التسجيل و الطابع التي تتولى مراقبة العقود و تصدر أمرا بالدفع لمجموع الرسوم المستحقة عن العقود المذكورة في الكشف المودع من ثلاثة نسخ ترد نسخة إلى الموثق يوم الإيداع و عليها تاريخ الإيداع ،و نسخة أخرى تعاد إلى الموثق بعد التأشير عليها من قبل المفتشية تحمل رقم قيدها بهذه المصلحة،و كذلك تاريخ و رقم الوصل الذي يثبت دفع المبالغ المستحقة لصندوق قابض الضرائب المختص إقليميا .

رسوم التسجيل: من بين المهام المسندة إلى الموثق هي تحصيل رسوم التسجيل و الطابع لفائدة الخزينة العمومية من المتعاقدين الذين يكونون متضامين في تحملها كما ينص على ذلك قانون التسجيل .

رسوم التسجيل المفروضة بموجب قانون التسجيل تختلف باختلاف نوع المعاملة محل التسجيل ،فقد تكون رسوم ثابتة ،و قد تكون رسوم نسبية ،و قد تكون رسوم تصاعدية ،و بالرجوع إلى قانون التسجيل نجده ينص على مبدأ التضامن في أداء رسوم التسجيل بين المتعاقدين ،و هناك معاملات تخضع للتسجيل إلا أنها معفاة من الرسوم.

1- الرسم الثابت : و هو كما نص على ذلك قانون التسجيل الرسم الذي يطبق على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع لأموال عقارية أو منقولةالخ و يحصل هذا

الرسم وفقا للمعدلات التي حددها قانون التسجيل ،و هو نفسه بالنسبة لجميع المعاملات من نفس النوع.

2- الرسم النسبي : هذا الرسم هو عبارة عن نسبة مئوية ثابتة من قيمة المعاملة ،و هو يفرض على جميع المعاملات الناقلة للملكية بمقابل أو بدون مقابل، و كذلك على انشاء الشركات ، و تداول أسهم و حصص الشركات الخ ،و هو يحصل حسب المعدلات التي حددها قانون التسجيل .

3- الرسم التصاعدي : هو في الأصل رسم نسبي اولا أن له ميزة خاصة حيث يخضع لمبدأ التدرج حسب قيمة المعاملة المراد تسجيلها، فكلما زادت هذه القيمة زادت معها نسبة الرسم . و تجد الإشارة هنا إلى أن الموثق ملزم بوضع طابع جبائية على كل صفحة من صفحات السند التوثيقي، و هي نوع من الضريبة على الأوراق المخصصة لتحرير العقود المدنية و التجارية.

مكان و آجال التسجيل :

1- مكان تسجيل السندات (العقود)التوثيقية : يتم تسجيل السندات (العقود) التوثيقية بسعي من الموثق بمفتشية التسجيل و الطابع التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب الموثق محرر السند المراد تسجيله .

2- آجال التسجيل : يتم تسجيل السندات التوثيقية بسعي من الموثق في الاجال التي حددها القانون، وهذه الاجال تختلف بحسب نوع الرسم المطبق على المحررات المراد تسجيلها، و من ثم فإن العقود التي تسجل برسم نسبي يجب أن تسجل في أجل شهر واحد من تاريخها. أما العقود التي تسجل برسم ثابت فيجب أن تسجل خلال الشهر الذي يلي شهر توقيعها.

ا- الآثار المترتبة على التأخر في التسجيل: يترتب على التأخر في تسجيل المحررات التوثيقية في المواعيد المحددة قانونا عادة عقوبات جبائية ،وهي عبارة عن غرامة مالية يتحملها الموثق في أمواله الخاصة كما ينص على ذلك قانون التسجيل.

ب- الآثار المترتبة على عدم التسجيل: في هذه الحالة يعتبر الموثق قد استولى على أموال الخزينة العمومية دون وجه حق، لأن الاحتفاظ بحقوق التسجيل و لو مؤقتا من قبل الموثق سلوك محظور و يعرضه لجزاءات قانونية.

و يظل أطراف العقد مطالبون بتسديد رسوم التسجيل لمدة أربع (04) سنوات من يوم علم إدارة الضرائب بواقعة العقد بأي طريقة كانت ، ولكن يحق للمتعاقدین الرجوع على الموثق جبائيا و مدنيا.

ثانيا : الاشهار العقاري

تجدر الإشارة في البداية إلى أنه ليست جميع المحررات (العقود) التوثيقية خاضعة للاشهار العقاري، وإنما العقود الواجب اشهارها هي فقط تلك العقود التي يكون محلها حق ملكية، أو حقوق عينية عقارية غير أنه يرد على هذا الأصل استثناء، وهو عقود الايجار الواردة على العقارات و تتجاوز مدتها اثني عشرة (12) سنة، كما نصت على ذلك المادة 17 من الامر رقم 74-75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري .
مفهوم الشهر العقاري وأنواعه :

1- مفهوم الاشهار العقاري : ان كان المشرع الجزائري لم يهتم بوضع تعريف لنظام الاشهار العقاري استناد إلى أن التعاريف ليست من مهام المشرع وإنما هي من مهام الفقه و القضاء، فان فقهاء القانون المدني لم يتوافقوا على تعريف موحد لفكرة الاشهار العقاري، فهناك من عرفه بأنه : " مجموعة إجراءات و قواعد قانونية ملزمة تتم على مستوى المحافظة العقارية هدفها اعلام الكافة بجميع التصرفات المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة، أو منشئة، أو ناقلة، أو معدلة، أو منهية لحق عيني عقاري اصلي او تبعي " فيما عرفه البعض الآخر بأنه : " مجموعة إجراءات و قواعد قانونية و تقنية تتعلق بالفعالية الكاملة لحقوق الشخص الطبيعي أو المعنوي حول ملكية العقارية " .
و من ثم يمكن القول بأن الاشهار العقاري هو إجراء استلزمه القانون لتأمين المعاملات العقارية، و وسيلة لجعل العقود الواردة على عقارات معينة نافذة و ناقلة للملكية فيما بين المتعاقدين و في مواجهة الغير، و وسيلة لإعلام كل من يريد التعامل في عقار معين بحالته القانونية، و بالحقوق الواردة عليه .
و خلاصة القول أن للاشهار اثر مباشر على استقرار المعاملات العقارية و وسيلة لإشاعة الثقة و الاطمئنان بين الافراد بالإضافة إلى أثره الفعال في مجال الائتمان الذي يستطيع أن يحصل عليه أصحاب العقارات بسهولة من أصحاب رؤوس الأموال، و ذلك عن طريق تقديم العقار كضمان.

2- نظام الاشهار العقاري : العالم يسوده حاليا نظامان للاشهار العقاري هما: نظام الاشهار الشخصي و نظام الاشهار العيني، و هما يختلفان من حيث طريقة الاشهار، و من حيث الآثار المترتبة على الاشهار، و سنحاول فيما يلي الكلام عليها بإيجاز.

أ- نظام الاشهار الشخصي: في هذا النظام تتم عملية شهر التصرفات الواردة على العقارات على أساس اسماء الأشخاص المالكين، أو أصحاب الحقوق العينية فتخصص صحيفة في السجل باسم كل مالك تسجل فيها كافة التصرفات التي تمت باسمه على العقار ، و ترتب صفحات هذا السجل ترتيبا هجائيا باسم المتصرفين ، و لا يمكن معرفة الوضعية القانونية لعقار ما الا عن طريق معرفة اسم مالكه .و الغرض من هذا النظام هو إعلام الغير بالحالة القانونية للعقار بغض النظر عن صحة التصرفات الواردة على العقار، إذ ليس لاجراء الاشهار في ظل هذا النظام قوة ثبوتية .

ب- نظام الاشهار العيني: في هذا النظام يتم اشهار التصرفات الواردة على العقارات على أساس هوية الوحدة العقارية بحيث يكون لكل منها صحيفة " بطاقة عقارية "يسجل فيها كل ما يرد على العقار من حقوق واجبة الاشهار أو القيد ، و من ثم يكون من السهل على كل من يهمه الامر الاطلاع على الحقوق المتعلقة بالعقار ، فالعبرة في هذا النظام بالعقار لا بصاحب الحق العيني على هذا العقار ، و لا تشهر التصرفات في هذا النظام الا بعد التحقق من صحتها من خلال التحريات التي يتعين القيام بها في إطار اجراء الاشهار فتكون لعملية الاشهار قوة ثبوتية، كما يظهر الاشهار التصرف القانوني من كل العيوب .

ج- موقف المشرع الجزائري: لقد كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 74-75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري نظام الشهر العيني ، و لكن تطبيق هذا النظام يتطلب وقتا طويلا، فاستمر العمل بنظام الشهر الشخصي استثناء إلى حين الانتهاء من عملية المسح الشامل لكل الاراضي و العقارات على المستوى الوطني .مع الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أدرج أحكاما تحد بعض الشيء من المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الشهر العيني.

إيداع المحررات (العقود) التوثيقية الخاضعة للشهر : الإيداع يعتبر بمثابة تقديم طلب لاشهار العقد المراد اشهاره، و قد رسم القانون طريقة تقديم الطلب ،و حدد مكان و آجال الإيداع، فضلا عن تحديده لرسوم الشهر الواجبة الدفع .

1- طريقة الايداع : يتم إيداع المحرر (العقد) التوثيقي المراد اشهاره بسعي من الموثق محرر العقد و ذلك عملا بأحكام المادة 90 من المرسوم رقم 63-76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، و هي التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل التصرف، و ذلك مقابل وصل تسلمه المحافظة العقارية عملا بنص المادة 41 من المرسوم

السالف الذكر . حيث يقوم الموثق بعد تسجيل العقد بإعداد نسخة عادية مطابقة للأصل بالإضافة إلى نسخة أخرى محررة على استمارة خاصة تسلمها المحافظة العقارية، وترفق بهما الوثائق التي تم الاستناد عليها في تحرير العقد . و يقع على الموثق قبل إيداع العقد للاشهار مراجعة النسخة الموجهة للاشهار العقاري بنفسه ، و ذلك تجنباً للرفض النسبي و إبطالة تواجده بالمحافظة العقارية .

بعد ذلك يأتي دور المحافظ العقاري لمراجعة العقد (المحرر) و التأكد من مطابقته لأحكام المرسوم رقم 63-76 السالف الذكر، لشهره حيث تحتفظ المحافظة بالنسخة المحررة على الاستمارة ، و تعيد النسخة العادية إلى الموثق بعد إضفاء عليها تأشيرة الشهر العقاري، حينئذ فقط تنتقل ملكية العقار إلى المشتري الذي يصبح مالكا و يمكنه الاحتجاج بحق الملكية في مواجهة المالك السابق ، و في مواجهة الغير .

2- مكان و آجال الإيداع : القانون يلزم الموثق بالمبادرة بإيداع العقود التي تلقاها لدى المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل المعاملة . و ذلك في الآجال المحددة قانونا وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد (انظر المادة 353-4 من قانون التسجيل) .

يدفع الموثق المكلف بأشهار العقود التي تلقاها رسوم الاشهار إلى المحافظة العقارية و ذلك بتقديم شيك بمبلغ رسوم الاشهار المحددة سلفا يوم إيداعه العقد للاشهار، و يكون هذا الشيك مسحوبا من حساب الموثق المفتوح بالخرينة الولائية (المادة 353-2 من قانون التسجيل). ان عدم مراعاة الآجال المحددة قانونا تترتب عليها عقوبات جبائية و هي عبارة عن غرامة مالية قدرها ألف دينار (المادة 353-4 من قانون التسجيل).